

1. วัตถุประสงค์และการบังคับใช้

- **เหตุผลในการประกาศใช้:** เพื่อปรับปรุงระเบียบเดิม (ปี 2538) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
- **อำนาจตามกฎหมาย:** อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- **วันบังคับใช้:** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
- **การยกเลิกกฎหมายเดิม:** ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ

2. นิยามที่สำคัญ

"**อุบัติภัย**" หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน, อุบัติเหตุในเคหสถานหรือที่สาธารณะ, และอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางบก **แต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน**

3. คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

ระเบียบนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย:

- **ประธานกรรมการ:** นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- **รองประธานกรรมการ:** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- **กรรมการโดยตำแหน่ง:** ปลัดกระทรวงต่างๆ (เช่น กลาโหม, คมนาคม, สาธารณสุข), อธิบดีกรมโยธาธิการฯ, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนฯ และผู้ว่าฯ กทม.
- **กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:** ประธานแต่งตั้งไม่เกิน 4 คน มีวาระตำแหน่งคราวละ 4 ปี
- **เลขานุการ:** อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

4. หน้าที่และอำนาจของ กปอ.

1. เสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางป้องกันอุบัติภัยต่อคณะรัฐมนตรี
2. ประสานงานและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานของรัฐ
3. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
5. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

5. หน่วยงานเลขานุการและงบประมาณ

- **กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.):** ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กปอ. เป็นศูนย์กลางข้อมูล สถิติ และงานวิชาการด้านอุบัติภัย
- **งบประมาณ:** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กปอ. ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ ปภ.
- **ผู้รักษาการ:** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564

ข้อ 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด

- ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ค. เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ง. เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2. ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหรือลงนามในระเบียบฉบับนี้

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อ 3. ระเบียบฉบับนี้อาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- ข. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- ค. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ 4. "อุบัติภัย" ตามระเบียบนี้ ไม่หมายความรวมถึงข้อใด

- ก. อุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
- ข. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเคหสถาน
- ค. อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรทางน้ำ
- ง. อุบัติเหตุทางถนน

ข้อ 5. ข้อใดคือความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ตามระเบียบนี้

- ก. กระทรวง ทบวง กรม
- ข. ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
- ค. องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 6. ข้อใดคือชื่อย่อของ "คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ"

- ก. คปอ.
- ข. กปอ.
- ค. ปภ.
- ง. คปพ.

ข้อ 7. ใครดำรงตำแหน่งประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

- ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 8. รองประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติคือตำแหน่งใด

- ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อ 9. อธิบดีกรมใดต่อไปนี้ "ไม่เป็น" กรรมการโดยตำแหน่งใน กปอ.

- ก. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ค. อธิบดีกรมทางหลวง
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในฐานะเลขานุการ)

ข้อ 10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปอ. มีจำนวนไม่เกินกี่คน

- ก. 2 คน
- ข. 3 คน
- ค. 4 คน
- ง. 5 คน

ข้อ 11. ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ประธานกรรมการ
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 12. ใครดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการของ กปอ.

- ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข้อ 13. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการใน กปอ. มีจำนวนกี่คน และต้องเป็นใคร

- ก. ไม่เกิน 2 คน เป็นข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ข. ไม่เกิน 3 คน เป็นข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. 2 คน เป็นข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทย
- ง. 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

- ข้อ 14. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
- ก. 2 ปี
 - ข. 3 ปี
 - ค. 4 ปี
 - ง. 5 ปี

- ข้อ 15. ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้นานเท่าใด
- ก. เริ่มนับวาระใหม่ 4 ปี
 - ข. เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้เดิม
 - ค. 2 ปี
 - ง. ตามที่ประธานกรรมการกำหนด

- ข้อ 16. เมื่อครบกำหนดวาระแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมต้องทำอะไร
- ก. พ้นจากหน้าที่ทันที
 - ข. หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่
 - ค. อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าผู้ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
 - ง. ให้เลขานุการปฏิบัติหน้าที่แทน

- ข้อ 17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดต่อไปนี้ "ไม่ใช่" การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ประธานกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่
 - ง. ถูกทุกข้อ

- ข้อ 18. ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ก. เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ค. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด (เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ)
 - ง. ถูกทุกข้อ

- ข้อ 19. การประชุม กปอ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ก. 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
 - ข. กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

ค. 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

ง. ไม่น้อยกว่า 10 คน

ข้อ 20. ในกรณีประธานกรรมการไม่มาประชุม ใครต้องทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ก. รองประธานกรรมการ

ข. กรรมการผู้มีอาวุโสสูงสุด

ค. เลขานุการ

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 21. หากทั้งประธานและรองประธานไม่มาประชุม กปอ. จะดำเนินการอย่างไร

ก. ให้ยกเลิกการประชุม

ข. ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ค. ให้เลขานุการทำหน้าที่ประธาน

ง. ให้ปลัดกระทรวงที่มาประชุมคนแรกเป็นประธาน

ข้อ 22. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กปอ. ให้ถือเกณฑ์ใด

ก. เสียงข้างมาก

ข. เสียงเป็นเอกฉันท์

ค. 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม

ง. ตามแต่ประธานจะสั่งการ

ข้อ 23. ในการลงคะแนนเสียงของ กปอ. หากคะแนนเสียงเท่ากันต้องทำอะไร

ก. ให้ลงคะแนนใหม่

ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ค. ให้เลื่อนวาระนั้นไปประชุมครั้งหน้า

ง. ให้ถือว่าวาระนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบ

ข้อ 24. ข้อใดคือหน้าที่และอำนาจของ กปอ. ในการเสนอแนะ

ก. เสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

ค. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ง. เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 25. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามระเบียบนี้

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. กปอ.

ค. เลขานุการ กปอ.

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 26. การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นำข้อบังคับใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ข. ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา
- ค. ข้อ 8 ของระเบียบนี้ (เรื่ององค์ประชุมและการประชุม)
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ 27. เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

- ก. กรมบัญชีกลาง
- ข. สำนักงบประมาณ
- ค. กระทรวงการคลัง
- ง. สำนักงาน ก.พ.

ข้อ 28. หน่วยงานใดทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของ กปอ.

- ก. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ง. กรมการปกครอง

ข้อ 29. ชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคืออะไร

- ก. บรรเทาฯ
- ข. กปภ.
- ค. ปภ.
- ง. สปภ.

ข้อ 30. ข้อใดคือหน้าที่ของ ปภ. ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ กปอ.

- ก. เป็นหน่วยงานกลางในการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงาน
- ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัย
- ค. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการและการฝึกอบรม
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 31. ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กปอ. ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานใด

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. งบกลาง

ข้อ 32. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อ 33. ระเบียบฉบับนี้ถูกประกาศ ณ วันที่เท่าใด

- ก. 28 มกราคม 2564
- ข. 3 กุมภาพันธ์ 2564
- ค. 1 มกราคม 2564
- ง. 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อ 34. ปลัดกระทรวงใดต่อไปนี้ "ไม่ได้" เป็นกรรมการ กปอ. โดยตำแหน่ง

- ก. ปลัดกระทรวงแรงงาน
- ข. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- ค. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 35. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ "อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้หรือไม่"

- ก. ไม่ได้ เป็นได้เพียงวาระเดียว
- ข. ได้ แต่ต้องเว้นระยะเวลา 4 ปี
- ค. ได้รับแต่งตั้งอีกได้
- ง. ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

ข้อ 36. "อุบัติเหตุ" ตามระเบียบนี้ครอบคลุมอุบัติเหตุจากการจราจรทางใดบ้าง

- ก. ทางน้ำ และทางบก
- ข. ทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก (ยกเว้นทางถนน)
- ค. เฉพาะทางอากาศ
- ง. ทุกเส้นทางรวมถึงถนน

ข้อ 37. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการออกระเบียบฉบับปี 2564 นี้

- ก. เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการ
- ข. เพื่อยกเลิกหน่วยงาน ปก.
- ค. เพื่อปรับปรุงระเบียบเดิมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
- ง. เพื่อเปลี่ยนตัวประธานกรรมการ

ข้อ 38. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการใน กปอ. หรือไม่

- ก. ไม่เป็น เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ

- ข. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- ค. เป็นเฉพาะเมื่อประธานกรรมการแต่งตั้ง
- ง. เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น

ข้อ 39. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการใน กปอ. หรือไม่

- ก. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- ข. ไม่เป็น
- ค. เป็นเฉพาะคณะอนุกรรมการ
- ง. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 40. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านใด

- ก. ด้านกฎหมาย
- ข. ด้านการเงินและงบประมาณ
- ค. ด้านการป้องกันอุบัติภัย
- ง. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อ 41. การวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยเป็นหน้าที่ของใคร

- ก. คณะรัฐมนตรีโดยตรง
- ข. กปอ. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการเอง
- ง. รัฐสภา

ข้อ 42. ประธานกรรมการให้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ในกรณีใด

- ก. บกพร่องต่อหน้าที่
- ข. มีความประพฤติเสื่อมเสีย
- ค. ถูกจำคุกในความผิดลหุโทษ
- ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

ข้อ 43. การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านอุบัติภัยเป็นหน้าที่ของใคร

- ก. กปอ.
- ข. สภาพัฒนา
- ค. กรมบัญชีกลาง
- ง. สำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อ 44. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเลขานุการ กปอ.

- ก. คือปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค. คือรองนายกรัฐมนตรี

ง. คือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อ 45. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้เพื่อทดแทนระเบียบเดิมกี่ฉบับ (ตามที่ระบุในข้อ 3)

ก. 3 ฉบับ

ข. 4 ฉบับ

ค. 5 ฉบับ

ง. 6 ฉบับ

ข้อ 46. การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุบัตียกยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน้าที่ของใคร

ก. กปอ.

ข. คณะอนุกรรมการ

ค. ปภ.

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 47. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ กปอ. หรือไม่

ก. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

ข. เป็นรองประธาน

ค. ไม่เป็น

ง. เป็นที่ปรึกษา

ข้อ 48. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัตียกยแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 มีสถานะอย่างไรในปัจจุบัน

ก. ยังบังคับใช้อยู่

ข. ถูกยกเลิกโดยระเบียบปี 2564

ค. ถูกรวมเข้ากับระเบียบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง. ไม่มีระเบียบฉบับนี้อยู่จริง

ข้อ 49. ใครมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 50. การปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัตียกยตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของใคร

ก. กปอ.

ข. เฉพาะประธานกรรมการ

ค. อาสาสมัคร

ง. ภาคเอกชนเท่านั้น

เฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อ 1. ตอบ ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 2 ระบุชัดเจนว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมการเพียง 1 วันหลังจากรับทราบข้อมูลผ่านการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยฝ่ายบริหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในตอนท้ายของระเบียบฉบับนี้ระบุชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

ข้อ 3. ตอบ ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

คำอธิบาย: ในส่วนคำปรารภของระเบียบได้ระบุว่า "อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534" ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4. ตอบ ง. อุบัติเหตุทางถนน

คำอธิบาย: ข้อ 4 ของระเบียบให้นิยาม "อุบัติเหตุ" ว่าหมายถึงภัยจากอุบัติเหตุจากการทำงาน เคหสถาน ที่สาธารณะ การจราจรทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางบก "แต่ไม่หมายความรวมถึงอุบัติเหตุทางถนน" เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนมีกฎหมายและคณะกรรมการเฉพาะด้าน (เช่น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน) ดูแลอยู่แล้ว

ข้อ 5. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: นิยามของ "หน่วยงานของรัฐ" ในระเบียบข้อ 4 ครอบคลุมกว้างขวางเพื่อความคล่องตัวในการประสานงานป้องกันอุบัติภัย ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม (ราชการส่วนกลาง) ราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) ราชการส่วนท้องถิ่น (อปจ./เทศบาล/อบต./กทม./พทยา) รวมถึงองค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

ข้อ 6. ตอบ ข. กปอ.

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และให้ใช้ชื่อย่อว่า "กปอ." ซึ่งเป็นกลไกหลักในระดับนโยบายเพื่อกำหนดทิศทาง มาตรการ และแนวทางการป้องกันอุบัติภัยในภาพรวมของประเทศ ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วไป

ข้อ 7. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 5 (1) กำหนดให้ประธานกรรมการคือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญระดับนโยบายสูงสุด เพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานข้ามกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 8. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 5 (2) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสังกัด

ข้อ 9. ตอบ ค. อธิบดีกรมทางหลวง

คำอธิบาย: เมื่อพิจารณารายชื่อกรรมการตามระเบียบข้อ 5 (3) จะพบว่า มี อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่มีอธิบดีกรมทางหลวงปรากฏอยู่ในรายชื่อกรรมการโดยตำแหน่ง ส่วนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการตามข้อ 5 วรรคสอง

ข้อ 10. ตอบ ค. 4 คน

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 5 (4) กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานด้านการป้องกันอุบัติภัย จำนวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ เพื่อให้มีความเห็นทางวิชาการและประสบการณ์เฉพาะด้านมาช่วยในการดำเนินงาน

ข้อ 11. ตอบ ข. ประธานกรรมการ

คำอธิบาย: ข้อ 5 (4) ระบุชัดเจนว่า "ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง" ซึ่งแตกต่างจากคณะกรรมการชุดอื่นที่บางครั้งอาจเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี แต่สำหรับ กปอ. ให้อำนาจนี้แก่ประธานกรรมการ (นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย)

ข้อ 12. ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ข้อ 5 วรรคสอง กำหนดให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ เนื่องจาก ปภ. เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่มีฐานข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากรพร้อมในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในเชิงบริหารและวิชาการ

ข้อ 13. ตอบ ก. ไม่เกิน 2 คน เป็นข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: เพื่อให้การสนับสนุนงานเลขานุการเป็นไปอย่างคล่องตัว ข้อ 5 วรรคสอง จึงให้อธิบดี ปภ. (ในฐานะเลขานุการ) แต่งตั้งข้าราชการในกรมเดียวกันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยงานในระดับปฏิบัติการ

ข้อ 14. ตอบ ค. 4 ปี

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 6 วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ซึ่งเป็นวาระมาตรฐานที่เป็นสากลสำหรับการทำงานในคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลักดันนโยบายและการทำงาน

ข้อ 15. ตอบ ข. เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้เดิม

คำอธิบาย: ตามระเบียบข้อ 6 วรรคสอง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะไม่นับหนึ่งใหม่ แต่จะอยู่ได้เพียงเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการคนเดิมที่ตนเข้ามาแทนเท่านั้น

ข้อ 16. ตอบ ค. อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าผู้ใหม่จะเข้ารับหน้าที่

คำอธิบาย: ข้อ 6 วรรคสาม กำหนดเพื่อป้องกันช่องว่างในการทำงาน (Vacuum) โดยหากครบวาระแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่ ให้คนเก่าทำหน้าที่รักษาการต่อไปก่อนจนกว่าคนใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานของ กปอ. ไม่สะดุดหยุดลง

ข้อ 17. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 7 ระบุสาเหตุที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ได้แก่ การตาย การลาออก และกรณีที่ประธานกรรมการให้ออกเนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย นอกจากนี้ยังมีกรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 18. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ข้อ 7 (4), (5) และ (6) กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้ชัดเจนเพื่อธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ ได้แก่ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นความผิดที่เกิดจากความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 19. ตอบ ข. กิ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คำอธิบาย: ข้อ 8 วรรคหนึ่ง กำหนดหลักเกณฑ์เรื่ององค์ประชุมไว้ว่าต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุมที่สามารถดำเนินการประชุมและลงมติในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

ข้อ 20. ตอบ ก. รองประธานกรรมการ

คำอธิบาย: ตามหลักการบริหารทั่วไปและข้อ 8 วรรคสอง หากประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ (ซึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับสายงาน

ข้อ 21. ตอบ ข. ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คำอธิบาย: ข้อ 8 วรรคสอง ระบุว่าหากทั้งประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมร่วมกันเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมในวันนั้นขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานเฉพาะการในการประชุมคราวนั้น

ข้อ 22. ตอบ ก. เสียข้งมาก

คำอธิบาย: การลงมติของ กปอ. ตามข้อ 8 วรรคสาม ใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นหลักประชาธิปไตยในการทำงานแบบคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่

ข้อ 23. ตอบ ข. ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คำอธิบาย: ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ข้อ 8 วรรคสี่ กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง (Casting Vote) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาดให้ได้ข้อยุติในวาระนั้นๆ โดยประธานไม่สามารถงดออกเสียงในกรณีที่คะแนนเท่ากันได้

ข้อ 24. ตอบ ค. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

คำอธิบาย: หน้าที่สำคัญประการแรกของ กปอ. ตามข้อ 9 (1) คือการเสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแนวทางระดับชาติต่อไป

ข้อ 25. ตอบ ข. กปอ.

คำอธิบาย: ข้อ 10 กำหนดให้ "กปอ. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ" เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มอบหมาย ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจจากตัวประธานไปยังรูปแบบคณะกรรมการในการตัดสินใจเลือกผู้ช่วยงาน

ข้อ 26. ตอบ ค. ข้อ 8 ของระเบียบนี้ (เรื่ององค์ประชุมและการประชุม)

คำอธิบาย: ข้อ 10 วรรคสอง กำหนดให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับกับการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม หมายความว่าคณะอนุกรรมการต้องใช้หลักเกณฑ์ทั้งหนึ่งเป็นองค์ประชุมและใช้เสียงข้างมากในการตัดสินใจเช่นเดียวกับการประชุมชุดใหญ่

ข้อ 27. ตอบ ค. กระทรวงการคลัง

คำอธิบาย: ตามข้อ 11 เบื้องประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับคณะกรรมการชุดอื่นๆ ของภาครัฐและอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง

ข้อ 28. ตอบ ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 12 กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของ กปอ. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักตรงกับวัตถุประสงค์ของระเบียบ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติโดยตรง

ข้อ 29. ตอบ ค. ปภ.

คำอธิบาย: ในระเบียบข้อ 12 ระบุชัดเจนว่า "ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยย่อว่า ปภ." ซึ่งเป็นชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีในระดับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปที่ดูแลงานด้านสาธารณภัยของประเทศ

ข้อ 30. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: หน้าที่ของ ปก. ตามข้อ 12 ครอบคลุมทั้งการเป็นหน่วยงานกลางประสานงาน (1) การสนับสนุนวิชาการและฝึกอบรม (2) การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติอุบัติภัย (3) และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) รวมถึงงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 31. ตอบ ข. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ข้อ 13 กำหนดว่าค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปอ. และคณะกรรมการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ ปก. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการ จึงต้องรับผิดชอบเรื่องงบประมาณในการดำเนินงานด้วย

ข้อ 32. ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: ตามข้อ 14 ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลให้การปฏิบัติตามระเบียบเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อ 33. ตอบ ก. 28 มกราคม 2564

คำอธิบาย: ท้ายระเบียบระบุว่า "ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564" ส่วนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เป็นวันที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งเป็นวันประกาศ) ผู้เข้าสอบต้องแยกแยะระหว่างวันลงนามประกาศกับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 34. ตอบ ข. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำอธิบาย: รายชื่อกรรมการโดยตำแหน่งในข้อ 5 (3) ประกอบด้วยปลัดกระทรวงหลายแห่ง เช่น กลาโหม, คมนาคม, แรงงาน, อุตสาหกรรม, ศักดิ์สิทธิการ ฯลฯ แต่ไม่มีชื่อปลัดกระทรวงยุติธรรมรวมอยู่ด้วยในคณะกรรมการ กปอ. ชุดนี้

ข้อ 35. ตอบ ค. ได้รับแต่งตั้งอีกได้

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 6 วรรคสุดท้ายระบุว่า "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้" โดยไม่ได้กำหนดจำนวนวาระต่อเนื่องไว้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำงานต่อได้

ข้อ 36. ตอบ ข. ทางน้ำ ทางอากาศ และทางบก (ยกเว้นทางถนน)

คำอธิบาย: นิยาม "อุบัติเหตุ" ในข้อ 4 ระบุถึงอุบัติเหตุจากการจราจรทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางบก แต่มีการยกเว้น "อุบัติเหตุทางถนน" ไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือทับซ้อนกับกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่มีอยู่เดิม

ข้อ 37. ตอบ ค. เพื่อปรับปรุงระเบียบเดิมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

คำอธิบาย: ในคำปรารภ (ส่วนต้น) ของระเบียบระบุเหตุผลว่า "โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์"

ข้อ 38. ตอบ ข. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คำอธิบาย: รายชื่อกรรมการตามข้อ 5 (3) ระบุตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" เป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วย เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูงและเป็นเขตปกครองที่สำคัญของประเทศ

ข้อ 39. ตอบ ก. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คำอธิบาย: ข้อ 5 (3) ระบุชื่อ "ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" เป็นกรรมการชุดนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการป้องกันและแจ้งเตือนอุบัติภัยต่างๆ

ข้อ 40. ตอบ ค. ด้านการป้องกันอุบัติภัย

คำอธิบาย: คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 (4) คือต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีผลงาน "ด้านการป้องกันอุบัติภัย" โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในเนื้อหา มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ข้อ 41. ตอบ ข. กปอ. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: ตามข้อ 9 (4) กปอ. มีหน้าที่เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมาย หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการในระดับนโยบายต่อไป

ข้อ 42. ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

คำอธิบาย: ข้อ 7 (3) ให้อำนาจประธานกรรมการสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกจากตำแหน่งได้หากพบว่า "บกพร่องต่อหน้าที่" หรือ "มีความประพฤติเสื่อมเสีย" ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมคุณภาพและการทำงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 43. ตอบ ก. กปอ.

คำอธิบาย: หนึ่งในหน้าที่สำคัญตามข้อ 9 (5) คือการ "ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย" เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่กำหนดไว้ถูกนำไปปฏิบัติจริงและได้ผลเพียงใด

ข้อ 44. ตอบ ข. คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ข้อ 5 วรรคสอง และข้อ 12 ระบุสอดคล้องกันว่า ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของ กปอ.

ข้อ 45. ตอบ ค. 5 ฉบับ

คำอธิบาย: ข้อ 3 ของระเบียบระบุให้ยกเลิกระเบียบฉบับเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติมรวม 5 ฉบับ (พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546, ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550) เพื่อรวบรวมเป็นฉบับเดียวในปี 2564

ข้อ 46. ตอบ ก. กปอ.

คำอธิบาย: หน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ถูกกำหนดไว้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ กปอ. ตามข้อ 9 (3) เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาจากภาคปฏิบัติสู่ระดับนโยบาย

ข้อ 47. ตอบ ก. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

คำอธิบาย: รายชื่อปลัดกระทรวงในข้อ 5 (3) มี "ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รวมอยู่ด้วย เนื่องจากอุปถัมภ์หลายประเภทอาจมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อ 48. ตอบ ข. ถูกยกเลิกโดยระเบียบปี 2564

คำอธิบาย: ระเบียบข้อ 3 (5) ระบุชัดเจนให้ยกเลิก "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุปถัมภ์แห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550" ดังนั้นสถานะปัจจุบันจึงถือเป็นระเบียบที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

ข้อ 49. ตอบ ค. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: ข้อ 5 วรรคสอง ระบุว่า "ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" ซึ่งเป็นการให้อำนาจเลขานุการเลือกทีมงาน

ข้อ 50. ตอบ ก. กปอ.

คำอธิบาย: หน้าที่ประการสุดท้ายตามข้อ 9 (7) ของ กปอ. คือ "ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันอุปถัมภ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี" เพื่อรองรับภารกิจฉุกเฉินหรือนโยบายเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘

(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘

(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“อุบัติภัย” หมายความว่า ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน หรือจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเคหสถานหรือในที่สาธารณะ หรือจากอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางบก แต่ไม่หมายความรวมถึงอุบัติเหตุทางถนน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กปอ.” ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานด้านการป้องกันอุบัติภัย จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ

ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งข้าราชการในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ประธานกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

(๔) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๘ การประชุม กปอ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๙ ให้ กปอ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งรับนโยบาย ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วไปดำเนินการ

(๓) จัดทำข้อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

(๔) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้มีกฎหมาย หรือแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ให้คำปรึกษาและปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กปอ. มอบหมาย

(๗) ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๑๐ กปอ. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กปอ. มอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการให้นำข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียกโดยย่อว่า “ปภ.” ทำหน้าที่สำนักงาน เลขานุการของ กปอ. โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหน่วยงานกลางด้านการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัย รวมทั้ง การประสานงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วรายงานต่อ กปอ.

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมงานวิชาการ และเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย และสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม การประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย

(๓) เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับอุบัติภัย

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอุบัติภัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ กปอ. มอบหมาย

ข้อ ๑๓ ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กปอ. และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กปอ. ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ ปภ.

ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี